

특정감사



감 사 보 고 서

- 2023년 제3차 특정감사 별도처리(1)-

2024. 5.

한국콘텐츠진흥원

감 사 실

목 차

I. 감사 개요	
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사대상 및 중점사항	1
3. 감사기간 및 인원	1
4. 감사실시 과정	2
5. 감사결과 처리	2
6. 별도처리 사유	2
II. 감사대상 사업 현황	3
III. 감사결과	4
IV. 지적사항에 대한 처분요구	5
[별첨] 처분요구서	6

I

감사 개요

1. 감사배경 및 목적

- (배경) 수익금 관련 사전컨설팅에 따른 인지 감사
- (목적) 「국고보조금관리에 관한 법률」, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 수익금 관련 법령 등 점검으로 예산 투명성 강화

2. 감사대상 및 중점사항

- (감사범위) 2018년~2022년 수익금 발생 전시행사 사업
- (대상부서) ○○○○팀, ◇◇◇◇◇팀, □□□□□팀
- 감사 중점사항
 - (법령 등 준수 여부) 「보조금법」, 「국가계약법」 등 관계 법령 위반여부 점검
 - (업무 적정성) 수입금 관리 계획 수립, 운영, 회계정산 등 업무 적정성 점검
 - (비위행위 여부) 행동강령 등 비위행위 발생 여부 점검

3. 감사기간 및 인원

- (감사기간) 2023.9.1.(금)~9.13(수)/ 10.10.(화)~10.16.(월)



- (감사인원) 감사실장 외 3명

4. 감사실시 과정

- (감사준비) 감사인 독립성 및 윤리성 자가진단, 보안윤리 서약서 작성 및 사전 교육 실시
- (수감부담 최소화) 온라인 비대면시스템 위주의 감사를 통한 자료 자체 확보로 수감부서 부담 최소화
- (수감부서 항변권 보장) 시작회의 및 마감회의 등을 통해 수감부서 의견이 충분히 전달되고, 질문서 발부 등 답변권 보장을 통해 충분한 소명기회 보장
- (감사수용도 제고) 피감사부서 및 피감사자와의 공감대 형성, 업무 전반에 대한 문제점 발굴 및 개선방안 제시, 재발방지대책 공유 등 상호 의견 교환을 거쳐 감사처분요구에 대한 수용도 제고

5. 감사결과 처리

- (답변서 제출) 업무처리 경위, 향후 처리대책 등에 대한 질문서를 발부하여 답변서를 제출받고 이를 감사결과에 반영
- (감사마감회의) 감사결과 확인된 위법·부당사항과 관련하여 감사 마감회의를 실시하고 주요 지적사항에 대한 의견 교환

6. 별도처리 사유

- 2023년 제3차 특정감사 완료(2023.12.14.) ※주의3(부서)
- 2023년 제3차 특정감사 별도처리 1건 추진경과(금회 처리)
 - 부가세 관련 법률 검토 및 자문(2023. 12. 14~2023. 12. 26.)
 - ※ 관리비 및 이윤 계상 및 부가세 납부를 위한 세금계산서 발부 의무 등
 - 징계대상자(4명) 확인서 및 문답서 작성(~2024. 1. 26)
 - ※ 보조금 운영관리지침 및 교부결정 통지서, 위임전결규정, 부가가치세법 등 관련 법령 내규 위반사항 검토
 - 감사자문위원회 개최 통한 징계심의 의결(2024. 1. 26)
 - 이의신청(4명) 및 적극행정면책 신청(3명) 제출(2024. 2. 27)
 - 이의신청(4명) 철회요구서 제출(2024. 3. 20)

- 기술협상 관련 추가 발견사항 검토 완료(2024. 3. 2~2024. 4. 18.)
- 적극행정면책 신청 철회요구서(2명) 제출(2024. 4. 5)
- 적극행정면책 검토(2024. 4. 25)

II

감사대상 사업 현황

□ A 개최

가. 행사개요

- 행사명: A ※××××년부터 매년 개최
- 주최/주관: 문화체육관광부 / 한국콘텐츠진흥원
- 주요내용
 - (전시/상담) 국내외 ㉔㉔사, ㉔㉔㉔사, ㉔㉔㉔사 부스 전시, 바이어와의 수출상담
 - (콘퍼런스) 기조강연, 세미나, 토론 등 ㉔㉔영상 주요 현안 및 트렌드 공유
 - (쇼케이스) 국내외 바이어 대상 쇼케이스(신작, ㉔㉔) 운영
 - (부대행사) 네트워킹 파티, 시상식, 이벤트 등

나. 개최현황('18-'22)

개최연도	기간 & 장소	참가규모 및 주요실적	예산(국고지원금)	수익금
2018년 (♠회)	××.××~×× ㉔㉔㉔㉔	30개국 179개사, 바이어(업체포함) 2,535명 계약건수 101건 / 계약금액 31,010천달러	746,000,000원	363,633,891
2019년 (♠♠회)	××.××~×× ㉔㉔㉔㉔	36개국 174개사, 바이어(업체포함) 2,923명 계약건수 129건 / 계약금액 25,484천달러	846,000,000원	378,235,135
2020년 (♠♠♠회)	××.××~×× ㉔㉔㉔	52개국 287개사, 바이어(업체포함) 1,315명 계약건수 62건 / 계약금액 24,651천달러	846,000,000원	17,605,424
2021년 (♠♠♠♠회)	××.××~×× ㉔㉔㉔	47개국 160개사, 바이어 826명 계약건수 99건 / 계약금액 35,017천달러	757,000,000원	26,859,052
2022년 (♡♡회)	××.××~×× ㉔㉔㉔	35개국 183개사, 바이어 778명 계약건수 135건 / 계약금액 73,845천 달러	757,000,000원	399,454,668

Ⅲ

감사결과

이번 감사를 통해 확인된 문제점은 다음과 같다.

(단위 : 건, 백만원, 명)

합계			변상 명령 (금액)	징계 (인원)	시정 (금액)	주의 (인원)	개선	권고	통보						고발 (인원)	현지 조치
건수	금액	인원							계	일반 (금액)	시정 원료 (금액)	인사 자료 (인원)	비위 (인원)	모범 사례 (인원)		
4	-	-	-	1 (4)	-	-	-	-	3	2 (9.2)	-	1 (3)	-	-	-	-

① 수익금 검수 및 수익금 잔액관리 부당처리 등(징계요구 및 통보)

- 위탁용역 검수시 계약의 내용인 수익금을 포함하여 검수하였어야 하며, 수익금의 세부집행내역을 확인하여 부가세 신고 등의 조치를 취하고 수익금 잔액을 근거 없이 이월하여 사용하는 일이 없도록 하였어야 함.
 - 원장(○○○○팀, △△△△팀)은 시효가 완성된 관련자 3명은 인사자료로 활용하고, 수익금 검수 및 보고업무와 수익금 잔액을 부당처리한 관련자 3명에 대하여는 중징계를, 수익금 잔액을 부당처리한 관련자 1명에 대하여는 징계하며, 수익금 사용명세에 대해 재정산 및 중복지급 된 용역 대금 회수 방안, 업체에 대한 의법조치 방안 강구와 수익금 잔액에 대한 문체부 반납 등 적정방안 강구

감사 중 확인된 사실관계 및 발견한 문제점에 대하여는 관계부서 등에 그 진위 여부를 확인하고, 소명 가능한 부분은 이를 감사보고서에 적극 반영하였다.

IV

지적사항에 대한 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

(단위 : 백만원, 명)

처분 요구 번호	건명		소관부서	처분요구
1	수익금 검수 및 수익금 잔액관리 부당처리 등	수익금 검수 및 수익금 잔액관리 부당처리 등	△△△△팀	통보(인사자료)
			△△△△팀	징계
		수익금 정산 부적정	○○○○팀	통보

2. 처분요구와 통보사항 : [별첨. 처분요구서] 참조

한 국 콘 텐 츠 진 흥 원 상 임 감 사

징계 요구 및 통보

제 목 수익금 검수 및 수익금 잔액관리 부당처리 등

소 관 부 서 ○○○○팀, △△△△팀

내 용

1. 업무 개요

한국콘텐츠진흥원(이하 '진흥원'이라 한다) ■■■■본부 ○○○○팀은 2018년부터 2022년까지 A 전시·행사사업을 추진하면서 위탁용역업체인 (주)●●●●¹⁾(대표이사 ◆◆◆, <△△△)로 하여금 전시참가업체의 참가비와 광고비 등을 납부 받아 진흥원으로부터 승인받은 사용계획에 따라 집행하도록 한 후 증빙서류 등을 제출받아 검수처리하는 업무를 수행하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

문체부 국고보조금 운영관리지침 제19조 제1항에 따르면 보조사업자는 보조금을 교부받은 후 원칙적으로 다음 회계연도에 이월하여 사용할 수 없도록 되어 있다. 그리고 위 사업의 경우 2021년도 국고보조금 교부결정 통지서에 따르면

1) (주)●●●●는 A 위탁용역사업에 ××××년부터 ××××년까지 매년 위탁용역사로 선정되어 용역을 수행하였음

보조사업 수행에 따라 발생한 수익금은 문체부와 협의하여 국고 반환 심사 또는 정산보고서 심사를 받아야 하고 원칙적으로 보조금의 이월은 허용되지 않으나 중앙관서의 장이 인정한 경우에만 이월할 수 있도록 되어 있다. 또한 위 사업의 2022년도 교부결정 통지서에 따르면 보조사업 수행에 따라 발생한 수익금은 당해 보조사업 목적 범위에 맞도록 집행하고 남은 금액은 반납하며, 이를 정산보고서에 포함하여 심사를 받아야 하고 원칙적으로 보조금의 이월은 허용되지 않으나 문체부가 인정한 경우에 한하여 이월할 수 있도록 되어 있다.

한편 A 위탁용역 계약 기술협상서에 따르면 전담기관(위탁용역업체)은 계약금 이외에 수익금이 발생하였을 경우 이를 진흥원에게 정기적으로 투명하게 보고하고, 본 용역에 대한 해당 수익의 활용계획을 진흥원에게 사전 보고 후 사용하도록 되어 있다.

또한 2022년의 경우 기술협상서에는 전담기관(위탁용역업체)은 행사 종료 후 차년도 행사의 위탁용역사 선정 전까지 행사 홍보와 연속성을 위하여 홈페이지 업데이트, 시스템 고도화, 메일링 서비스 등의 사후 관리를 위탁용역의 범위에 포함해야 한다고 되어 있다.

그리고 용역계약특수조건 제2조에 따르면 본 용역의 업무 범위는 “기술협상서”, “제안요청서”, “제안서” 및 “수행계획서”의 내용을 포함하고, 각 내용에 상충이 있을 시에는 “기술협상서”, “수행계획서”, “제안요청서”, “제안서”의 순위로 적용한다고 되어 있다.

또한 용역계약특수조건 제6조에 따르면 불가피한 사유로 인해 용역내용의 변경이 필요한 경우, 즉시 계약변경 사항 및 그 사유를 명시한 계약 변경요청서

를 “진흥원”에 제출하여야 하며 “진흥원”은 이를 승인할 수 있다고 되어 있으며, 제8조에 따르면 위탁용역업체는 용역 수행을 완료하였을 경우, 최종 결과보고서와 진흥원이 용역 수행내역 확인을 위하여 필요로 하는 증빙서류를 첨부하여 검수를 받도록 되어 있다.

한편 용역계약특수조건 제14조 제2항에 따르면 용역완료 검수 시 계약 내용보다 부족하게 수행되었다고 판단되는 경우, 기타 용역대금 금액을 감액하여야 할 사유가 발생하였을 경우에 “진흥원”은 해당 감액 사유로 인하여 감액하여야 하는 금액을 용역 대금에서 공제하여 지급할 수 있고, “(주)○○○○”는 해당 감액 사유로 인하여 발생한 과다 책정분 또는 과다 지급분을 반환하여야 한다고 되어 있다.

그리고 진흥원 계약사무처리규칙 제40조(2022. 5. 2. 개정 이전의 것)에 따르면 의뢰부서장은 계약이행이 완료된 경우에는 지체 없이 검사를 실시하여야 하고, 계약상대자는 계약의 이행을 완료한 사실을 사업수행부서에 통지하고 이행 완료를 증빙할 수 있는 자료를 제출하여 검사(검수)를 요청하여야 한다고 되어 있다.

또한 진흥원 위임전결규칙 제4조 제1항 별표 ‘위임전결기준’에 따르면 용역 계약의 검수평가²⁾ 계획/결과는 본부장 전결사항이고, 규정되지 않는 건의 지출 원인행위(2021. 12. 28. 개정 이후의 것)는 1천만원 초과시 부원장 전결사항이고 500만원 이하시 팀장 전결사항이며, 직제규정 제8조 제3항에 따르면 부서장은 소속 직원을 지휘·감독하며, 소관사항에 대한 책임을 지도록 되어 있다.

그리고 용역계약일반조건 제6조 제1항에 따르면 구두에 의한 통지·신청·

2) 진흥원 「위임전결기준」 용역계약의 검수평가 시 전결권자는 계약금액 3억 이상의 경우 ‘본부장’ 으로 되어 있음 (2021.12.28. 개정으로 5억원 이상으로 기준금액이 상향됨)

청구·요구·회신·승인 또는 지시 등은 문서로 보완되어야 효력이 있다고 되어 있다.

한편 부가가치세법(이하 “부가세법”이라 한다) 제31조에 따르면 사업자가 용역을 공급하는 경우에는 제29조제1항³⁾에 따른 공급가액에 제30조에 따른 세율(10%)을 적용하여 계산한 부가가치세(이하 “부가세”라 한다)를 용역을 공급받는 자로부터 징수하여야 하고 제32조 제1항에 따르면 사업자가 용역을 공급하는 경우에는 공급가액 등을 적은 계산서(이하 “세금계산서”라 한다)를 그 공급을 받는 자에게 발급하도록 되어 있다.

따라서 ○○○○팀은 수익금 집행 잔액은 국고 반납 등의 조치를 하여야 하고, 수익금을 이월하여 사용하고자 하는 경우에는 문체부 승인을 받았어야 했다.

그리고 ○○○○팀은 용역업체로부터 수익금 활용계획을 보고받은 경우 이를 서면검토하여 팀장의 결재를 받아 승인 통보하여야 했고 용역수행 완료에 따른 검수 시에는 증빙서류 등을 제출받아 승인한 수익금 활용계획대로 수익금이 사용되었는지 여부를 철저히 확인하여 본부장의 결재를 득하여야 했다.

또한 수익금과 관련하여 (주)●●●●로부터 부가세 청구를 받는 경우에는 그 청구가 적정한지 여부를 확인하여 부가세법에 따라 세금계산서를 발급받아야 했다.

한편 2022년 기술협상서에 따라 행사 종료 후 홈페이지 사후관리는 위탁용역의 범위에 포함되어 있으므로 사후관리 명목으로 수익금을 지급해서는 아니 된다.

3) 「부가가치세법」 제29조(과세표준) 제1항 재화 또는 용역의 공급에 대한 부가가치세의 과세표준은 해당 과세기간에 공급한 재화 또는 용역의 공급가액을 합한 금액으로 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○팀은 2018년부터 2022년까지 A 전시·행사사업의 위탁용역업체인 (주) ●●●●로부터 제출받은 수익금 활용계획 및 승인업무를 수행하였다.

그런데, 위 팀은 용역사업 종료에 따른 결과보고서를 제출 받은 후 위탁용역 검수를 하면서 수익금 집행도 계약의 내용이므로 승인한 활용계획대로 수익금이 집행되었는지 여부를 증빙서류 등을 통하여 확인하고 이를 검수결과에 반영하여 본부장의 결재를 받아야 했으나 위 업체로부터 수익금 집행증빙서류를 제출받지 않고 집행내역만 제출받았고 수익금 집행 정산 관련 검수는 본부장 전결사항인데도 2018년도 및 2019년도의 경우에는 팀장전결로 처리하면서 수익금 집행내역을 누락하였고 2019년부터 2022년까지는 본부장전결로 처리하면서 수익금 집행내역을 누락하여 검수완료 처리하였다.

[표1-1] 2018-2022 A 검수 전결처리 현황

연도	계약종료일	검수일	최종전결	수익금 검수 시 수익금 내역	사업담당자		비고
					담당	팀장	
2018년	2018.11.30.	2018.11.27.	팀장	누락	B	C	시효 완성
2019년	2019.12.15.	2019.12.11.	팀장	누락	C	D	
2020년	2020.12.15.	2020.12.15.	본부장	누락	E	D	
2021년	2021.12.15.	2021.12.14.	본부장	누락	F	D	
2022년*	2022.12.15.	2022.12.16.	본부장	누락	F	G,H	

※ 2022년 ○○○○팀장은 2022.1.11.부터 2022.7.10.까지 G이 보직을 수행하였고, 2022.7.11.부터 2023.1.29.까지 H이 보직을 수행하였음

또한 위 팀은 2019년도와 2022년도의 경우 위 업체가 부가세가 발생하지 아니하는 해외집행 수수료 총 11,350,780원에 대해서도 815,443원의 부가세가 있는 것으로 수익금 집행내역에 포함한 것을 그대로 인정하였는가 하면 위 업체가 수익금에서 매년 일반관리비 및 이윤과 부가세를 청구하였는데도 상세내역을 확인

하거나 세금계산서 발급을 요청하지 아니한 채 위 업체가 행사에 투입한 비용 (업체 매입 세금계산서 등) 이외에 세금계산서 발급 없이 관리비와 이윤 106,281,747원과 그에 따른 부가세 10,628,174원을 가져가도록 승인하였으나, 위 업체는 청구내역과 다르게 부가세를 납부하지 않았다.

[표1-2] 2019년, 2022년 A 개최 위탁용역 수익금 해외 집행 내역(단위:원)

연도	집행내역	집행처	기 보고액 (부가세 포함)	정정액* (영세율 적용)	차액
2019년	바이어 초청_일본 Agency	㉠㉠㉠㉠	4,750,780	4,235,194	515,586
2022년	바이어 초청_일본 Agency	㉠㉠㉠㉠	6,600,000	6,300,143	299,857
차액 합계			11,350,780	10,535,337	815,443

※ ㉠㉠㉠㉠로 입금한 증빙 내역 기준 집행액 인정

[표1-3] 2018-2022 A 수익금 현황(단위: 원)

구분	수익금 발생액(부스판매,광고비 등)			수익금 사용액(업체 제출 및 청구)		
	총액	부가세 적용 (국내판매)	영세율 적용 (해외판매)	행사비	관리비 및 이윤	부가세
2018년	363,633,891	306,925,920	56,707,971	309,102,040	21,457,933	33,073,918
2019년	378,235,135	264,512,600	113,722,535	321,355,255	22,494,868	34,385,012
2020년	17,605,424	16,555,000	1,050,424	15,000,000	1,004,931	1,600,493
2021년	26,859,052	17,900,000	8,959,052	20,560,000	3,857,320	2,441,732
2022년	399,454,668	344,729,000	54,725,668	305,673,912	57,466,695	36,314,061
합계	1,185,788,170	950,622,520	235,165,650	971,691,207	106,281,747	107,815,216

※ 계약 종료 시 업체 제출 자료(영세율 적용금액 등은 추정치)

한편 위 팀은 2022년 용역사업의 경우 기술협상서에 행사종료 후 차년도 행사의 위탁용역사 선정 전까지 홈페이지 사후관리를 위탁용역에 포함 하도록 되어 있는데도 업체에서 서버유지 등 명목으로 사후관리 비용을 청구하자 다음 연도 1월부터 5월 사이에 수익금에서 7,755,000원을 집행되도록 하였다.

또한, 위 팀은 2021년도 및 2022년도의 경우 수익금 중에서 미집행 잔액으로 총 34,538,281원이 남아 있는데도 이를 검수결과보고서에 누락하여 본부장 결재를 받았고 또한 문체부에도 수익금 집행잔액이 없는 것으로 보고한 후 수익금을 위 업체가 부외현금으로 관리하도록 하면서 다음연도 서버유지비용⁴⁾과 홍보물품 구입비 등으로 사용하도록 구두 승인하는 방법으로 위 금액이 당해 회계연도가 아닌 다음해 회계연도에 집행되도록 하였다.

[표1-4] 2021-2022 A 수익금 이월 현황(단위: 원)

구분	수익금 발생액	수익금 사용액(관리비와 이윤, 부가세 포함 금액)	
		용역기간 내 집행액	용역기간 내 미집행 잔액
2021년	26,859,052	13,467,530	13,391,522
2022년	399,454,668	378,307,909	21,146,759
합계	426,313,720	391,775,439	34,538,281

※ 2022년도 용역기간 내 미집행 잔액에 서버유지 비용(7,755,000원) 포함

4. 업무 담당자 등의 부당 업무 처리

4-1. 통보(인사자료) 관련 사항

가. B(2018년도 사업담당자)의 경우

차장 B는 2018. 2. 12.부터 2019. 1. 13.까지 ○○○○팀에서 2018 A 전시·행사사업 담당자로서 용역수행업체인 (주)●●●●로부터 제출받은 수익금 승인업무를 담당하면서 2018. 11. 27. 위 업체로부터 수익금 363,633,891원에 대한 집행정산결과를 보고 받았다. 그런데 승인한 활용계획대로 수익금이 집행되었는지 여부를 확인하기 위해서는 집행내역만으로는 집행의 적정성을 확인할 수 없으므로 함께 증빙서류를 제출받아 이를 철저히 검토해야 했는데도 B는 집행내역만

4) 총 14,685,000원(2021년도 6,930,000원 및 2022년도 7,755,000원, 부가세 포함)은 위탁업체 본인이 공급자인 경우로 세금계산서를 발행하지 아니한 비용

을 제출받아 세부내용을 검토하지 않았고 또한 제출받은 집행내역에는 수익금에서 부가세 33,073,918원을 납부하는 내용이 있으므로 부가가치세법에 따라 세금 계산서 발급을 요청하여야 했는데도 이러한 조치 없이 같은 날 팀장 C에게 이상이 없다고 구두 보고한 후 용역계약의 검수(계약금액 3억 원 이상)는 본부장 전결사항임에도 수익금 관련 검수결과를 검수보고서에 누락한 채 팀장 전결로 위 용역 전체가 검수완료 처리되게 하였다.

나. C의 경우(2018년도 사업담당팀장, 2019년도 사업담당자)

나-1. 2018년도의 경우

차장 C은 2018. 2. 12.부터 2019. 1. 13.까지 ○○○○팀에서 2018 A 전시·행사사업 담당팀장으로서 용역수행업체인 (주)●●●●로부터 제출받은 수익금 승인 및 정산업무를 관리하였다.

위 사람은 2018. 11. 27. B로부터 위 업체가 관리하던 수익금 363,633,891원에 대한 집행 정산결과를 보고 받으면서 B가 위 업체로부터 집행내역만을 제출받아 세부내용을 검토하지 않았고 수익금 검수결과를 누락한 채 본부장 전결이 아닌 팀장 전결로 검수결과보고서를 결재 품의하였는데도 B에게 증빙서류를 확인하는 등으로 집행내역을 철저히 검토하여 그 결과를 검수결과보고서에 포함시키고 본부장 전결로 검수결과보고서를 품의하도록 지시하거나 본인이 직접 위 내용을 수행하는 등의 조치없이 B가 품의한 검수결과보고서에 그대로 결재하였다.

나-2. 2019년도의 경우

C은 2019. 1. 21.부터 2020. 5. 12.까지 ○○○○팀에서 2019 A 전시·행사사업 담당자로서 용역수행업체인 (주)●●●●로부터 제출받은 수익금 승인 및 정산업무를 담당하면서 2019. 12. 10. 위 업체로부터 수익금 378,235,135원에 대한 집행 정산결과를 보고 받았다.

그런데 승인한 활용계획대로 수익금이 집행되었는지 여부를 확인하기 위해서는 집행내역만으로는 집행의 적정성을 확인할 수 없으므로 함께 증빙서류를 제출받아 이를 철저히 검토하여야 했다. 그런데도 C은 집행내역만을 제출받아 세부내용을 검토하지 않았고 또한 제출받은 집행내역에는 해외 발행 수수료 4,235,194원의 경우 부가세가 없는데도 515,586원의 부가세가 있는 것으로 기재되어 있고 수익금에서 부가세 34,385,012원을 납부하는 것으로 되어 있는데도 그 상세내역을 확인하여 정산하거나 부가세법에 따라 세금계산서 발급을 요청하는 등의 적정 조치없이 2019. 12. 11. 팀장 D에게 이상이 없다고 구두 보고한 후 수익금 관련 검수결과를 검수보고서에 누락한 채 용역계약의 검수(계약금액 3억 원 이상)는 본부장 전결사항임에도 팀장 전결로 위 용역 전체가 검수완료 처리되게 하였다.

다. E의 경우(2020년도 사업담당자)

과장 E은 2018. 2. 12.부터 2021. 1. 10.까지 ○○○○팀에서 2020 A 및 I 통합 위탁운영 담당자로서 (주)●●●●로부터 제출받은 수익금 승인 및 정산업무를 담당하면서 2020. 12. 14. 위 업체로부터 수익금 17,605,424원에 대해 집행 정산결과를 보고 받아 이를 처리하였다.

그런데 E은 수익금 집행내역만을 제출받아 세부내용을 검토하지 않았고 또한 제출받은 집행내역에는 수익금에서 부가세 1,600,493원을 납부하는 것으로 되어 있는데도 부가세법에 따라 세금계산서 발급을 요청하는 등의 적정 조치없이 같은 해 12. 18. 팀장 D에게 이상이 없다고 구두 보고한 후 수익금 관련 검수결과를 포함하지 않은 검수보고서를 작성하여 D의 검토결재 및 본부장의 결재를 받아 위 용역 전체가 검수완료 처리되게 하였다.

4-2. 징계요구 관련 사항

가. F의 경우(2021년도 및 2022년도 사업담당자)

과장 F는 2021. 1. 11.부터 2023. 7. 31.까지 ○○○○팀에서 A 전시·행사사업 담당자로서 (주)●●●●로부터 제출받은 수익금 승인 및 정산업무를 담당하였다.

가-1. 2021년도의 경우

위 사람은 2021. 12. 13. 위 업체로부터 수익금 26,859,052원에 대한 집행 정산결과를 보고 받으면서 위 업체가 집행내역만 제출하였는데도 활용계획대로 수익금이 집행되었는지 여부를 증빙서류 등을 통하여 확인하거나 부가세법에 따른 세금계산서 발급을 요청하는 등의 적정조치를 하지 않았다.

또한 위 사람은 위 업체로부터 수익금 미집행 잔액 13,391,522원이 있다는 것을 보고받고도 2021. 12. 17. 검수결과보고서를 기안하면서 수익금 정산결과와 수익금 미집행 잔액을 누락한 채 팀장 D의 검토결재를 거쳐 본부장의 결재를 받았

다.

그 후 F는 다음해인 2022. 2. 28. 문체부 정산보고 시 수익금 잔액이 있는 데도 없는 것으로 보고되도록 하였고 수익금 잔액을 문체부에 반납하는 등의 적정조치를 하지 아니하고 문체부의 승인도 없이 위 잔액을 위 업체가 부외현금으로 관리하도록 하면서 당초 용역과업에 포함되지 아니한 다음연도 서버유지비용(6,930,000원⁵⁾)과 홍보물품 구입비 및 이윤 등(6,461,522원)으로 사용하도록 구두 승인하는 방법으로 위 금액이 당해 회계연도가 아닌 다음해 회계연도에 집행되게 하였다.

한편 F는 다음해인 2022. 3. 3. 경 새로 부임한 ○○○○팀장 G⁶⁾에게 전년도 수익금이 남아 있는데 서버유지비와 홍보물품을 만드는 것으로 예정되어 있다고 구두 보고하였고 팀장 G이 그 중 4,346,000원(부가세 포함)을 홍보물품을 구입해 대외업무 지원 등의 용도로 사용하는 것이 좋겠다고 말하자 2022. 3. 11. 본인이 홍보물품을 직접 수취하는 것으로 배달 주문하고 위 업체가 결제하는 방법으로 물품을 구매한 후 대외업무 등의 용도로 사용하였다.

가-2. 2022년도의 경우

F는 2022. 12. 13. 위 업체로부터 수익금 399,454,668원에 대한 집행 정산결과를 보고받으면서 위 업체가 집행내역만 제출하였는데도 활용계획대로 수익금이 집행되었는지 여부를 증빙서류 등을 통하여 확인하지 않았다.

그리고 위 사람은 집행내역에 해외수수료 6,300,143원에 대해서도 299,857원의 부가세가 있는 것으로 기재되어 있고 수익금에서 부가세 36,314,061원을 납부

5) 부가세 포함 금액이며 위탁업체 본인이 공급자인 경우로 세금계산서를 발행하지 아니한 비용

6) 2022년도 ○○○○팀장의 경우, 2022. 1. 11.부터 2023. 7. 10.까지 G 차장이 보직을 수행함

하는 것으로 되어 있는데도 그 상세내역을 확인하여 시정조치 하거나 부가세법에 따라 세금계산서 발급을 요청하는 등의 적정 조치를 하지 않았다.

또한 F는 2022. 12. 13. 위 업체로부터 홈페이지 사후관리비 명목으로 7,755,000원⁷⁾(이윤 등 포함 9,212,940원⁸⁾)을 사용하겠다는 보고를 받았다.

그러나 F는 2022년도 용역사업 기술협상서에 따라 행사종료 후 차년도 행사의 위탁용역사 선정 전까지 홈페이지 사후관리는 위탁용역에 포함 하도록 되어 있는데도 이를 제대로 검토하지 않고 팀장 H과 협의하여 동 금액이 집행되게 하였다.

그리고 위 사람은 위 업체로부터 수익금 미집행 잔액 21,146,759원이 있다는 것을 보고받고도 2022. 12. 18. 검수결과보고서를 기안하면서 수익금 정산결과와 수익금 미집행 잔액을 누락한 채 팀장 H의 검토결재를 거쳐 본부장의 결재를 받았다.

한편 F는 다음해인 2023. 2. 27. 문체부 정산보고 시 수익금 잔액이 있는 데도 없는 것으로 보고되도록 하였고 수익금 잔액을 문체부에 반납하는 등의 적정 조치를 하지 아니한 채 문체부의 승인도 없이 위 금액은 위 업체가 부외현금으로 관리하도록 하면서 다음연도 서버유지비로 7,755,000원을 사용 하고 나머지 13,391,759원은 일반관리비와 이윤 및 리플렛 제작과 홍보물품 구입비 등에 사용하도록 정하여 이를 위 업체에 통보하여 수익금 잔액이 다음연도인 2023년도에 집행되게 하였다.

7) 부가세 포함 금액이며 위탁업체 본인이 공급자인 경우로 세금계산서를 발행하지 아니한 비용

8) 일반관리비는 순원가(인건비+경비) 대비 8%, 이윤은 순원가+일반관리비 합계액의 10%를 적용한 추정치

나. D의 경우(2020년 및 2021년도 ○○○○팀장)

○○○○팀장 D은 2019. 1. 14.부터 2022. 1. 9.까지 ○○○○팀 2019년부터 2021년까지 A 전사·행사사업 담당팀장으로서 용역수행업체인 (주)○○○○로부터 제출받은 수익금 승인 및 관리업무를 담당하였다.

그런데 D은 2021. 12. 14. 2021년도 사업담당자인 F가 기안한 위 용역의 검수보고서를 검토하면서 수익금 26,859,052원에 대한 집행 정산결과와 수익금 중 미집행 잔액 13,391,522원이 누락된 사실을 알면서도 수익금 집행내역과 증빙서류를 철저히 검토한 후 수익금 정산 및 미집행 잔액을 검수결과에 포함하도록 조치하지 아니한 채 그대로 검토결재하여 같은 해 12. 17. 위 검수보고서가 본부장 전결로 완결처리 되게 하였다.

또한 D은 수익금 미집행 잔액 13,391,522원을 문체부에 반납하는 등 적정조치를 하지 아니한 채 문체부의 승인도 없이 위 업체가 부외현금으로 관리하도록 하면서 당초 용역과업에 포함하지 아니한 다음연도 서버유지비용과 홍보물품 구입비 및 이윤 등으로 사용하도록 지출원인행위 결재 없이 구두 승인하는 방법으로 위 금액이 당해 회계연도가 아닌 다음해 회계연도에 집행되도록 하였다.

※ 참고사항(징계시효 완성)

위 사람은 2019년도 A 전사·행사 사업 담당자인 C이 2019. 12. 11. 용역에 대한 검수보고서를 기안하면서 수익금 378,235,135원에 대한 집행 정산결과를 누락시킨 것을 알면서도 수익금 집행내역과 증빙서류를 철저히 검토하여 검수결과보고서에 포함하도록 조치하지 아니한 채 3억원 이상의 용역계약의 검수는 본부장 전결사항임에도 본인이 전결처리 하였다.

그리고 위 사람은 2020년도 사업 담당자인 E이 2020. 12. 15. 위 사업에 대한 검수보고서를 기안하면서 수익금 17,605,424원에 대한 집행 정산결과를 누락한 것을 알면서도 수익금 집행내역과 증빙서류를 철저히 검토한 후 검수결과에 포함하도록 조치하지 아니한 채 그대로 검토 결재하였다.

다. G의 경우(2022년도 상반기 ○○○○팀장)

부장 G은 2022. 1. 11.부터 같은 해 7. 10.까지 ○○○○팀장으로서 2022 A 전시·행사사업 관련 업무를 담당 및 관리하면서 2022. 3. 3. 경 F로부터 전년도 수익금 잔액 13,391,522원을 업체가 별도 관리하고 있으며 A 홈페이지 유지보수 비용 및 홍보용 물품으로 집행 가능하다는 구두 보고를 받았다.

그런데 진흥원이 필요로 하는 물품은 진흥원 내부의 지출통제를 받아 구매하여야 하고 업체가 보관하는 사업 수익금 잔액으로 구매할 수 없으므로 위 사람은 수익금 잔액을 업체가 보관하는 경위를 확인하여 문체부에 반납하는 등의 적정조치하도록 하여야 했는데도 이를 내버려 두었는가 하면 홍보물품 구입 및 배포하도록 지시하여 수익금 잔액 중 4,346,000원이 위 물품의 구매를 위해 사용되게 하였다.

라. H의 경우(2022년도 하반기 ○○○○팀장)⁹⁾

부장 H은 2022. 7. 11.부터 2023. 1. 29.까지 ○○○○팀장으로서 2022 A 전시·행사사업 용역수행업체인 (주)●●●●로부터 제출받은 수익금 관련업무를 담

9) 2022년도 ○○○○팀장의 경우, 2022. 7. 11.부터 2023. 1. 29.까지 H 부장이 보직을 수행함

당 및 관리하였다.

그런데 H은 2022. 12. 13. F로부터 차년도 홈페이지 사후관리비를 수익금에서 사용하겠다는 보고를 받고 위 과업은 위탁용역에 포함되어 있는데도 이를 제대로 검토하지 않고 그대로 구두 승인 하였다.

그리고 H은 2022. 12. 19. F가 기안한 위 용역에 대한 검수보고서를 검토하면서 수익금 399,454,688원에 대한 집행 정산결과와 수익금 중 미집행 잔액 21,146,759원이 누락된 사실을 알면서도 수익금 집행내역과 증빙서류를 철저히 검토한 후 수익금 정산 및 미집행 잔액을 검수결과에 포함하도록 조치하지 아니한 채 그대로 검토 결재하였다.

또한 H은 수익금 미집행 잔액 21,146,759원을 문체부에 반납하는 등 적정조치를 하지 아니한 채 문체부의 승인도 없이 위 업체가 부외현금으로 관리하도록 하면서 다음연도 서버유지비용과 홍보물품 구입비 등으로 사용하도록 구두 승인 하였고 위 금액은 당해 회계연도가 아닌 다음해 회계연도에 집행되었다.

관련자 의견 및 검토결과

① F 및 D의 경우

F 및 D은 본부장 전결의 검수보고서에 수익금 내역을 누락한 사유는 검수는 계약의 과업 내용만 검수하는 것이라 판단했기 때문에 수익금을 포함하지 아니하였다고 답하였다. 그러나 위 용역의 용역계약특수조건 제2조에 따르면 본 용역의 업무 범위는 “기술협상서”, “제안요청서”, “제안서” 및 “수행계획서”의 내용을 포함한다고 되어 있으므로 기술협상서에 명시한대로 승인한 활용계획에 따

라 수익금을 사용하였는지 여부를 철저히 확인하여 검수결과보고에 포함하여야 하므로 위 주장은 받아들이기 어렵다.

그리고 F 및 D은 회계연도가 종료한 수익금 잔액을 진흥원 위임전결에 따라 내부 보고하여 지출원인행위 결재를 얻는 등의 절차 없이 용역계약이 끝난 업체를 통해 ‘부외현금’으로 관리하도록 하고 수익금을 사용하도록 승인한 것에 대해 사업의 연속성을 고려하여 수익금 잔액을 사업에 투입하였다고 답하였다. 그러나 2021년도 교부결정 통지서에 따르면 보조사업 수행에 따라 발생된 수익금은 문체부와 협의하여 국고 반환 심사 또는 정산보고서 심사를 받아야 하고 원칙적으로 보조금의 이월은 허용되지 않으나 중앙관서의 장이 인정한 경우에만 이월할 수 있도록 되어 있다고 명시되어 있으므로 위 사람은 수익금 잔액을 문체부에 사실대로 보고하여 문체부의 승인을 받아 반납, 등의 조치를 하였어야 하므로 인정하기 어렵다.

한편 D은 2019년도부터 2021년도까지 검수결과보고를 하면서 수익금내역과 집행결과 보고를 놓친 것은 잘못이라고 인정하면서 이후 수익금이 포함된 사업을 하게 된다면 수익금 발생과 처리에 관해 잘 관리하여 내부보고가 이루어지도록 하겠다고 답하였다.

② G의 경우

위 사람은 2021년 발생한 수익금에 대해 2022년에 홍보용 물품 등으로 집행하도록 한 것은 관련규정과 지침의 확인 없이 적절하게 이행하지 못한 잘못이 있고 수익금 발생 내역, 발생사유, 수익금 관련 규정을 확인한 후 처리하도록 지시하는 것이 관리자로서 합당한 조치라고 답하였다.

또한 당시 사업공고 및 선정, 다양한 민원처리, 임박한 행사 등 당해연도 사업만으로 업무가 과중한 상황에서 전년도 사업 잔액 처리의 적정성을 상세하게 확인할 여유가 없었다고 답하였다. 그러나 직제규정 제8조 및 위임전결규칙에 따라 부서장은 소관사항에 대한 책임이 있으므로 지출원인행위 없이 승인한 지출을 인정하기 어렵다.

③ H의 경우

위 사람은 2022년도 위탁용역계약 검수결과보고를 하면서 수익금내역을 문서화시키지 못한 것은 잘못이라고 인정하면서 만약에 수익금 처리 규칙이 만들어진다면 그에 따라 처리하겠다고 답하였다.

또한 위 사람은 회계연도가 종료한 수익금 잔액을 진흥원 위임전결에 따라 내부 보고하여 지출원인행위 결재를 얻는 등의 절차 없이 용역계약이 끝난 업체를 통해 ‘부외현금’으로 관리하도록 하고 수익금을 사용하도록 승인한 것에 대해 용역업체가 제출한 집행계획에 대해 연내에 집행하는 것으로 인지하고 승인하였다고 답하면서 적정한 행정프로세스를 따르도록 관리하지 못한 것은 관리자로서 본인의 책임이라고 생각한다고 답하였다.

한편 위 사람은 2024. 2. 27. 사업 추진과정에서 발생한 행정적 과오가 있었으나 수익금 잔액이 본 사업관련 비용으로 집행되며 행사의 성공적 결과를 만드는 기반이 되었다는 취지로 적극행정면책을 신청하였다.

그러나 규정을 제대로 파악하지 않은 채 수익금 사용에 대한 검수 및 정산 업무 등을 부당처리 한 것은 계약업무에 있어 중대한 절차상의 하자가 있는 것으로서, 「공공감사에 관한 법률 시행령」 제 13조3 제4항의 면책기준(고의·중대

한 과실이 없을 것)을 충족하지 못한 것으로 판단된다.

징계요구 양정 관계 법령과 제규정을 위반하여 업무를 부당처리 한 F, D, G, H의 행위는 진흥원 인사규정 제39조와 취업규칙 제52조 제1항에 위배된 것으로 징계사유에 해당한다.

조치할 사항 원장은

- ① B, C, E 등 3명의 행위는 비위가 중대하나 시효가 완성되어 비위를 통보하니 인사자료로 활용하시기 바랍니다[통보(인사자료)]
- ② 진흥원 인사규정 제40조에 따라 관계 법령과 제규정을 위반하여 수익금 검수 및 보고업무와 수익금 잔액을 부당처리한 F, D, H은 중징계(정직 이상)하고, 수익금 잔액을 부당처리한 G은 징계(견책 이상)하시기 바랍니다.[징계]
- ③ 위 업체가 제출한 수익금 사용명세에 대하여 증빙서류 확인을 통해 재정산(해외수수료 부가가치세 포함)하고, 용역대금 금액을 감액하여야 할 사유가 발생하였을 경우에 “(주)●●●●●”는 해당 감액 사유로 인하여 발생한 과다 책정분 또는 과다 지급분을 반환하도록 정한 용역계약특수조건 제14조 제2항에 따라 중복으로 지급된 홈페이지 사후관리비(관리비 및 이윤 포함)를 회수하는 방안을 강구하는 한편 세금계산서를 미발행하고 부가세를 미납부한 (주)●●●●●에 대해 의법조치 등 적정방안을 강구하시기 바랍니다.[통보]
- ④ 부당처리 된 수익금 잔액에 대하여는 문체부에 사실대로 보고하여 수익금 반납 등의 조치가 이루어질 수 있도록 적정방안을 강구하시기 바랍니다.[통보]